



Guía metodológica de capacitación para exportadores sobre el nuevo Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

Manthra Comunicación

Diseño metodológico, producción de contenidos, diseño gráfico

Fotografías de portada: Archivo Manthra Comunicación

Responsable: GIZ

Publicado por Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH

Whymper N28-39 y Orellana

T +593 2 3815 810

F +593 2 3815 810 Ext. 200

En Quito - Ecuador

En noviembre 2023

Contacto: Ute Sonntag (ute.sonntag@giz.de)

GIZ es responsable del contenido de esta publicación.

Por encargo del: Ministerio Federal de Cooperación Económica y
Desarrollo (BMZ) de Alemania. Cofinanciado por la Unión Europea.

Descargo de responsabilidad

Esta publicación ha sido creada y financiada con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Su contenido es responsabilidad exclusiva de la GIZ y no refleja necesariamente las opiniones de la UE o del BMZ.

Los mapas geográficos tienen únicamente fines informativos y no constituyen un reconocimiento de fronteras o regiones internacionales; la GIZ no hace ninguna afirmación sobre la validez, exactitud o integridad de los mapas, ni asume ninguna responsabilidad derivada del uso de la información en ellos contenida.

Guía metodológica de capacitación para exportadores sobre el nuevo Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

Contenido

Presentación	3
Metodologías y dinámicas que se utilizarán en los talleres	4
¿Cómo está organizada esta guía?.....	4
Recomendaciones generales.....	5
Las metodologías planteadas	6
Objetivo de aprendizaje	6
Estructura del taller y contenidos	6
 FASE 1: BREVE INTRODUCCIÓN	 7
Dinámica 1: Presentación de los participantes	7
 FASE 2: ENTENDIENDO LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN	 8
Dinámica 2: Percepciones y desafíos en la cadena de comercialización mediante una plataforma interactiva de presentaciones en tiempo real (OPCIÓN 1)	9
Dinámica 3: Percepciones y desafíos en la cadena de comercialización (OPCIÓN 2)	10
 FASE 3: EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LA COMERCIALIZACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN (EUDR)	 12
 FASE 4: CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL REGLAMENTO DE LA UE	 15
Dinámica 4: Grupos de trabajo	22
Dinámica 5: Transformar un “no” en “sí”	24
Dinámica 6: Respondiendo preguntas de manera participativa (cuestionario): Mesas de trabajo y plenaria	26
 FASE 5: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER.....	 29
Imprimibles	32







Presentación

El objetivo de la guía que tiene en sus manos es que las y los exportadores de la cadena de comercialización de cacao, café y palma de Ecuador puedan alcanzar conocimientos básicos sobre el nuevo **Reglamento de la Unión Europea para comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**.

El poder cumplir con el EUDR, en vigor desde 2023 y aplicable a partir de 2025, es crucial para mantener las cadenas de valor de Ecuador en el mercado europeo. El proyecto SAFE, cofinanciado por la Comisión Europea y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ), apoya a Ecuador en la adaptación de las cadenas de suministro que requieren aportar información hacia sus compradores para garantizar la gestión comercial hacia la UE. SAFE brinda asistencia a las organizaciones agroproductivas, da apoyo para formalizar la producción y realiza actividades como el fortalecimiento del diálogo público-privado, capacitación sobre los requisitos de la EUDR, y apoyo a la competitividad y la inclusión de pequeños productores en las cadenas de suministro de la UE.

La metodología propuesta se basa en la enseñanza andragógica. Este enfoque pone a los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje y adapta todas las actividades educativas a sus necesidades (Escobar et al., 2018).

Para el desarrollo de los talleres y el material educativo, se utilizarán los principios de dos modelos andragógicos: el de Malcolm Knowles y el de Félix Adam. El modelo de Knowles destaca la importancia de las experiencias personales en el aprendizaje de adultos y pone a las y los estudiantes como los principales responsables de su propio proceso de aprendizaje. La motivación es fundamental, por lo que los facilitadores deben entender las metas y expectativas de las personas, quienes deben estar motivadas para desarrollar un deseo de superación personal (Prada, 2010).

El modelo de Félix Adam sostiene que las personas adultas aprenden sobre aquello que les interesa y que el contexto influye en su proceso de aprendizaje. Aquí, las personas facilitadoras guían y apoyan a las y los participantes, fomentando sus habilidades y buscando formas innovadoras que se ajusten a sus necesidades e intereses individuales y grupales. Este enfoque fomenta una relación de colaboración y cooperación mutua, evitando métodos de memorización (Prada, 2010).

Metodologías y dinámicas que se utilizarán en los talleres

- 1 **Presentación de participantes:** Con esta actividad se fomenta la reflexión sobre el propósito del taller y se ayuda a los participantes a conocerse entre sí.
- 2 **Percepciones y desafíos en la cadena de comercialización mediante una plataforma interactiva de presentaciones en tiempo real:** Esta actividad permite recopilar en tiempo real las respuestas del público.
- 3 **Grupos de trabajo:** Los grupos de trabajo se alinean con una metodología colaborativa, una forma de trabajar que se basa en la interacción y la cooperación entre los miembros de un equipo para alcanzar un objetivo común.
- 4 **Transformar un “no” en “sí”:** Esta actividad se basa en un flujograma de preguntas cuyas respuestas afirmativas permiten avanzar hacia la comercialización de productos a la UE. Su principal propósito es guiar a las personas participantes que respondieron “no” en una o más preguntas a identificar e implementar mejoras en su cadena de comercialización.
- 5 **Árbol de sueños:** Cuestionario, mesas de trabajo y plenaria: Esta actividad es la adaptación de la metodología conocida como “Árbol de sueños”. En esta dinámica, se presenta un cuestionario que aborda preguntas relacionadas con el Reglamento de la UE y su aplicación. A continuación, se lleva a cabo una discusión en mesas de trabajo, en la que los participantes responden de manera participativa a dichas preguntas. Finalmente, se realiza una discusión en plenaria para compartir los resultados obtenidos y debatir los temas relevantes.
- 6 **Cuestionario en línea para evaluación del taller:** Es una serie de preguntas que se recopilan y almacenan de manera electrónica para su posterior análisis.

¿Cómo está organizada esta guía?

Esta guía está conformada por fases:



Breve introducción



Percepciones y desafíos en la cadena de comercialización



Explicación del Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)



Conceptos clave para entender el Reglamento de la UE



Evaluación del taller

Recomendaciones generales

- Asegúrese de tener todos los materiales necesarios para cada una de las actividades del taller.
- Puede modificar el plan de actividades propuesto, siempre y cuando se ajuste a los objetivos planteados.
- Verifique que el lugar donde se llevará a cabo el taller cumpla con las condiciones necesarias para su realización.
- Trate de elegir un espacio con buena iluminación, ventilado y tranquilo.
- Proyecte su voz para que todos los participantes puedan escucharlo con claridad.
- Tome fotografías durante el taller para registrar los resultados de las actividades, especialmente de las tarjetas o anotaciones al final de cada actividad.
- Comparta los aspectos positivos y negativos de sus hallazgos con los participantes y organizadores del taller.



Cada una de ellas maneja conceptos clave y una dinámica para reforzar lo aprendido:



Conceptos clave:

Son definiciones necesarias para entender los diferentes términos.



Dinámica:

Es la parte pragmática del taller y está pensada para que los participantes puedan relacionar los conceptos clave con su cotidianidad, a través de actividades participativas.

Las metodologías planteadas

- Son participativas.
- Fomentan los aprendizajes con base en la experiencia y el conocimiento de los participantes.
- Buscan la reflexión y el análisis.

Objetivo de aprendizaje

Mejorar la comprensión de los participantes sobre el **Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)**, así como los actores y procesos que intervienen en la cadena de comercialización de los productos y su relación con los requisitos del reglamento.

Estructura del taller y contenidos

Duración del taller: El taller tiene una duración prevista de 3 horas y 20 minutos, divididos de la siguiente manera:

N.º	Fase	Objetivo	Duración
 1	Breve introducción y dinámica de presentación de los participantes	Introducir el taller.	30 min
 2	Entendiendo la cadena de comercialización	Comprender el contexto, la importancia de la cadena de comercialización y su rol dentro de ella.	1 h
 3	Explicación del Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)	Familiarizarse con el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR) y adquirir conocimientos sobre él.	30 min
 4	Conceptos clave para entender el Reglamento de la UE	Identificar los conceptos clave relacionados con el Reglamento de la UE.	1 h
 5	Evaluación del taller	Revisar lo aprendido anteriormente, con el objetivo de recordar los conceptos y las regulaciones clave relacionados con la comercialización y el cumplimiento del Reglamento de la UE.	20 min
Total			3 h y 20 min



FASE 1: BREVE INTRODUCCIÓN

Para transmitir la siguiente información de manera efectiva a este grupo, que son los empresarios, el facilitador empleará una combinación de métodos de enseñanza y aprendizaje digitales y participativos. Estos métodos, adecuados para adultos, tienen como objetivo capacitar a los participantes sobre la importancia de los diferentes roles en la cadena de comercialización y el funcionamiento del nuevo Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR).

Antes de iniciar la actividad para conocer a los participantes, realice la siguiente dinámica “rompehielos”.

DINÁMICA 1: PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES



Objetivo

Fomentar la reflexión sobre la importancia de la participación en el taller y de que los participantes se conozcan entre sí.



Duración

Aproximadamente 20 - 30 minutos.



Materiales

- ✓ Semillas (preferiblemente de cacao o café).
- ✓ Un recipiente transparente.
- ✓ Pequeñas tarjetas de papel.
- ✓ Marcadores de punta fina o esferos.



Desarrollo

- ✓ Comience explicando que cada semilla representa una oportunidad de crecimiento, al igual que la información y el conocimiento que adquirirán en este taller.
- ✓ Distribuya una semilla y una tarjeta a cada participante. Solicíteles que escriban en la tarjeta una razón por la cual consideran importante estar en el taller y cómo esperan que impacte positivamente en sus prácticas comerciales.
- ✓ Pida a cada participante que comparta brevemente lo que escribió. Luego, indíqueles que pongan las tarjetas en el recipiente transparente. Las semillas serán un recordatorio de su compromiso con todo lo que aprenderán en el taller.
- ✓ Concluya diciendo que, al igual que las semillas necesitan cuidado y atención para crecer, el conocimiento y las habilidades que adquirirán en este taller necesitan ser cultivados y aplicados en sus negocios para lograr un comercio justo y libre de deforestación.

Una vez que hayan concluido esta actividad se iniciará la capacitación con una exposición resumida sobre la Unión Europea y el Pacto Verde, utilizando una presentación de PowerPoint.



Para tener en cuenta



PPT de apoyo

✓ ¿Qué es la Unión Europea?

La Unión Europea (UE) es una organización formada por 27 países que trabajan juntos en temas como el comercio, la política y la economía: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.

✓ ¿Qué es el Pacto Verde?

El Pacto Verde Europeo, también conocido como Green Deal, es una iniciativa ambiciosa para alcanzar la neutralidad climática en la UE, para el año 2050. El objetivo principal es transformar la economía de la UE en una economía sostenible ecológica y socialmente justa.

Esto significa que buscan que los productos que consumen no estén relacionados con prácticas que dañan el medio ambiente o vulneran los derechos humanos. En el ámbito agrícola, busca fomentar la seguridad alimentaria y una producción sostenible frente al cambio climático dentro de la UE y en el ámbito de su influencia global.



FASE 2: ENTENDIENDO LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN

La siguiente actividad utilizará una plataforma interactiva digital de presentaciones en tiempo real, lo que permitirá al facilitador entender la percepción y el nivel de conocimiento de los empresarios sobre la cadena de comercialización y su rol dentro de ella. A través de esta herramienta se puede recopilar información, a partir de los siguientes tipos de preguntas:

- ✓ Las preguntas abiertas permitirán a los empresarios expresar sus pensamientos y experiencias de manera amplia y en sus propias palabras, para proporcionar una visión más profunda de su entendimiento y percepciones de su rol en la cadena de comercialización.
- ✓ Las preguntas de opción múltiple y las “nubes de palabras” brindan un enfoque más estructurado y cuantitativo. Las primeras pueden ayudar a identificar qué aspectos de la regulación de la UE los empresarios consideran más importantes para sus negocios, mientras que las nubes de palabras permiten identificar rápidamente los desafíos más comunes que enfrentan los empresarios en su papel dentro de la cadena de comercialización.

Las respuestas, recopiladas en tiempo real, darán al facilitador una retroalimentación instantánea y también permitirán fomentar la discusión y el debate entre los participantes, para enriquecer su experiencia de aprendizaje. Al observar las respuestas de los demás, los empresarios pueden ganar nuevas perspectivas y aprender de distintas experiencias y entendimientos.

DINÁMICA 2:

PERCEPCIONES Y DESAFÍOS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN MEDIANTE UNA PLATAFORMA INTERACTIVA DE PRESENTACIONES EN TIEMPO REAL (OPCIÓN 1)



Objetivo

Entender la percepción de los participantes sobre su rol y responsabilidades dentro de la cadena de comercialización y descubrir los principales desafíos que enfrentan. Esta actividad también busca estimular la discusión y fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes.



Duración

Aproximadamente 30 - 45 minutos.



Materiales

- ✓ Computadora con acceso a internet.
- ✓ Proyector.
- ✓ Plataforma interactiva de presentaciones en tiempo real.



Desarrollo

- ✓ En su computadora, inicie una sesión en una plataforma interactiva de presentaciones en tiempo real.
- ✓ Para este ejercicio, incluya diapositivas con los siguientes tipos de preguntas: pregunta abierta, opción múltiple y nube de palabras.
- ✓ Escriba las siguientes preguntas y ajuste la configuración de cada diapositiva:
 - **Pregunta abierta:** ¿Cuál considera que es el rol principal de los productores en la cadena de comercialización?
 - **Pregunta abierta:** ¿Cuáles cree que son las responsabilidades más importantes que deberían cumplir sus intermediarios?
 - **Pregunta abierta:** ¿Cómo ve su papel en el contexto de la cadena de comercialización?
 - **Nube de palabras:** ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta en su papel dentro de la cadena de comercialización?
 - **Nube de palabras:** ¿Cómo puede apoyar a los actores de su cadena (proveedores, intermediarios y productores) para que cumplan requisitos del mercado europeo como el EUDR?
 - **Nube de palabras:** ¿Qué habilidades y capacidades deben fortalecer los exportadores en su cadena de comercialización para mejorar su competitividad?
- ✓ Una vez creada la presentación, comparta con los participantes el código de acceso a la plataforma. Ellos podrán utilizar este código para responder las preguntas desde sus propios dispositivos.
- ✓ Projete las respuestas en tiempo real. Utilícelas para guiar la discusión, permitiendo a los participantes profundizar en sus puntos de vista y compartir experiencias.

DINÁMICA 3: PERCEPCIONES Y DESAFÍOS EN LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN (OPCIÓN 2)



Objetivo

Entender la percepción de los participantes sobre su rol y sus responsabilidades dentro de la cadena de comercialización y descubrir los principales desafíos que enfrentan. Esta actividad también busca estimular la discusión y fomentar el intercambio de experiencias entre los participantes.



Duración

Aproximadamente 30 - 45 minutos.



Materiales

- ✓ Papeles de varios colores.
- ✓ Marcadores de varios colores.
- ✓ Rotafolio o pizarra.



Desarrollo

Antes de la actividad, prepare tres juegos de tarjetas de colores, cada juego con una de las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Cuál considera que es el rol principal de los productores en la cadena de comercialización?
- ✓ ¿Cuáles cree que son las responsabilidades más importantes que deberían cumplir sus intermediarios?
- ✓ ¿Cómo ve su papel en el contexto de la cadena de comercialización?
- ✓ Durante la actividad, distribuya las tarjetas de colores y pida a las personas participantes que escriban sus respuestas. Pueden escribir más de una respuesta en cada tarjeta si lo desean.
- ✓ Una vez que todos hayan terminado, invite a los participantes a pegar sus tarjetas en la pizarra o rotafolio, agrupándolas por pregunta.
- ✓ A continuación, invite a los participantes a leer las respuestas de los demás y pida a cada uno que hable brevemente sobre las suyas. Fomente el intercambio de experiencias entre los participantes.
- ✓ Resuma los puntos clave.
- ✓ Una vez que la discusión se haya generado a partir de las respuestas,





Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

El rol vital de la cadena de comercialización en la economía de Ecuador

¿Qué es una cadena de comercialización?

Una cadena de comercialización es el proceso por el cual un producto pasa desde la etapa de producción hasta llegar al consumidor final. En la cadena interfiere muchos actores diferentes, como productores, intermediarios, exportadores y consumidores.

La intermediación puede realizarse por asociaciones o personas individuales. Son los actores que compran los productos a las y los productores y luego los venden a los minoristas o directamente a los exportadores, las importadoras europeas o las empresas de la industria.

Una vez que llega a los exportadores o empresas, estos pueden venderlos como materia prima o transformarlos en productos que pueden ser comercializados a nivel nacional o fuera del país.

El anexo 1 del EUDR indica, entre otros, los siguientes productos:



Cacao:

barras de chocolate, cacao en polvo, pasta de cacao, etc.



Café:

café tostado en grano, café molido, tostado o descafeinado.

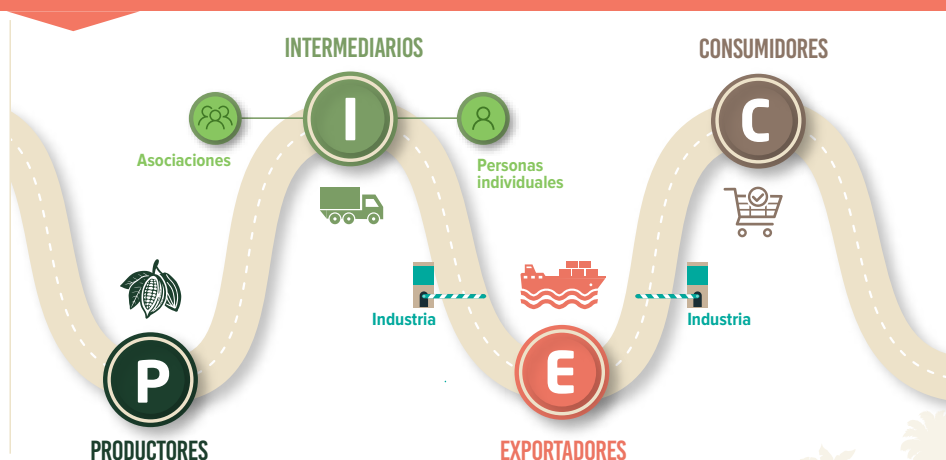


Palma:

aceite de palma, grasa de palma, torta.



¿Qué es una cadena de comercialización?



Una cadena de comercialización es el proceso por el cual un producto pasa desde la etapa de producción hasta llegar al consumidor final. En la cadena interfiere muchos actores diferentes, como **productores, intermediarios, exportadores y consumidores.**



FASE 3: EXPLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA UNIÓN EUROPEA RELATIVO A LA COMERCIALIZACIÓN LEGAL Y LIBRE DE DEFORESTACIÓN (EUDR)



Para tener en cuenta



¿Qué productos se comercializan hacia la Unión Europea?

Mencione que hay una gran variedad de productos y contraste con la información que las y los productores compartieron durante la actividad. Entre los productos que Ecuador comercializa hacia la UE están las bananas, el atún, las flores, el cacao, el café y el aceite de palma.



PPT de apoyo



¿Qué es un reglamento?

- Un reglamento es un conjunto de normas y disposiciones que establecen las reglas y procedimientos a seguir para llevar a cabo una actividad o regular las actividades de un sector específico. Los reglamentos pueden ser creados por organismos gubernamentales, organizaciones, empresas o entidades que tengan la autoridad o competencia para hacerlo.
- El propósito principal de un reglamento es establecer una serie de normas que permitan asegurar el cumplimiento de las regulaciones (reglas) aplicables a una actividad o sector en particular. También pueden servir para establecer medidas de seguridad, proteger los derechos de los ciudadanos o regular la competencia entre empresas.
- Además, los reglamentos suelen ser utilizados para establecer un marco legal que ayude a evitar conflictos, ya que definen las reglas de juego y establecen las sanciones en caso de que se violen las normas.
- Los reglamentos son una herramienta importante para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las actividades y sectores que regulan.





PPT de apoyo

✓ ¿Qué es el Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización libre de deforestación y producción legal?

La UE ha creado el **Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización libre de deforestación y producción legal** para reducir el consumo de productos que provienen de cadenas de suministro asociadas con la deforestación o la degradación.

Esto significa que los productos que ustedes producen, como cacao, café y palma, solo podrán ser comercializados o exportados a la UE si cumplen con ciertas condiciones.

Estas condiciones son:

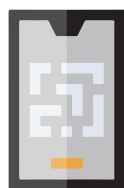
- Ser libres de deforestación, es decir, no haber sido producidos en terrenos/ lotes que hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020.
- Haberse producido cumpliendo las leyes vigentes del país de origen (Ecuador).
- Estar respaldados por una declaración formal de diligencia debida por parte del importador.

✓ Es importante que sepan que la fecha límite de haber sufrido deforestación es el 31 de diciembre de 2020. A partir de esta fecha, si su terreno sufrió deforestación, su producción ya no podrá ser enviada a la UE.

El Reglamento se aplica a una amplia gama de productos que podrían estar relacionados con la deforestación:

- cacao
- café
- palma aceitera
- ganado bovino
- caucho
- soja
- madera
- derivados de estos productos

Si requiere mayor información sobre este tema, le invitamos a escanear el siguiente código QR:



En el caso de nuestro país, hablaremos de estos productos:



Cacao: El cacao ecuatoriano se cultiva principalmente en las regiones Costa y Amazonía, en altitudes que van desde los 0 hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar. Ecuador es reconocido internacionalmente por la alta calidad de su cacao, que se caracteriza por su aroma y sabor únicos.

El cacao ecuatoriano es utilizado en la industria alimentaria para la producción de chocolate y otros derivados, como barras de chocolate, bombones y bebidas. Además, el cacao es valorado por su contenido en antioxidantes y por su potencial para mejorar la salud.

Las exportaciones de cacao ecuatoriano a la UE están sujetas a las normas y regulaciones establecidas en materia de seguridad alimentaria y calidad de los productos. La UE también ha promovido la producción de cacao sostenible y certificado, y ha establecido normas y regulaciones para asegurar que el cacao importado cumpla con estándares ambientales, fitosanitarios y sociales.



Café: La UE es uno de los principales mercados para el café ecuatoriano, junto con Estados Unidos y Japón. Nuestro café es valorado en estos mercados por su calidad y sabor, y es apreciado por los consumidores europeos, que suelen ser muy exigentes en cuanto a la calidad de los productos que consumen. Las exportaciones de café ecuatoriano a la UE están sujetas a las normas y regulaciones establecidas en materia de seguridad alimentaria y calidad de los productos.



Aceite de palma: Ecuador es uno de los principales productores de aceite de palma de América Latina, y la UE es uno de sus principales mercados de destino. El aceite de palma se produce principalmente en la región Costa, donde el clima tropical y la abundancia de lluvias favorecen su cultivo. Este producto es utilizado en la industria alimentaria como ingrediente en la elaboración de una gran variedad de productos, como margarina, chocolates, galletas, entre otros.

Sin embargo, el aceite de palma ha sido objeto de críticas por sus impactos ambientales, ya que su producción ha estado asociada con la deforestación de bosques tropicales y la pérdida de hábitats naturales. La UE ha establecido normas y regulaciones para asegurar que el aceite de palma importado cumpla con estándares ambientales y sociales, y ha impulsado la producción sostenible y certificada. En este sentido, las exportaciones de aceite de palma ecuatoriano a la UE están sujetas a estas regulaciones y certificaciones.



El rol vital de la cadena de producción en la economía de Ecuador



La cadena de comercialización es esencial para la economía del país.

Esta formada por productores, intermediarios y exportadores, quienes al trabajar en equipo logran que los productos lleguen sin problemas a los consumidores locales e internacionales.



Producción:

Las personas productoras son el primer eslabón de la cadena. Se encargan de la producción. Su trabajo define la calidad y cantidad de productos disponibles.

Intermediación:

Tienen un papel clave en la distribución y venta de estos productos o servicios. Pueden ser mayoristas, minoristas, distribuidores, ya sean individuos o asociados, entre otros, que facilitan el movimiento de los bienes desde los productores hasta los consumidores finales o los exportadores.



Exportación:

Son los responsables de llevar los productos más allá de las fronteras nacionales, abriendo nuevos mercados y oportunidades. Ellos permiten la expansión global de las empresas, generando ingresos a través del comercio internacional.



giz



FASE 4: CONCEPTOS CLAVE PARA ENTENDER EL REGLAMENTO DE LA UE



PPT de apoyo e infografía:

Ecuador y la Unión Europea hacia una producción y comercio legal y libre de deforestación



Para tener en cuenta



Reglamento de la Unión Europea relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR)

La UE ha adoptado un nuevo Reglamento relativo a la comercialización legal y libre de deforestación (EUDR), que establece condiciones para que productos como el café, el cacao y la palma se comercialicen en su territorio. Para que un país de la UE pueda comercializar o importar un producto agrícola, deberá demostrar:

- Que no ha habido para su cultivo deforestación después de diciembre del año 2020 y que el producto sea de origen legal de acuerdo a la normativa del país de origen.
- Que fue producido cumpliendo las leyes vigentes de país de origen, en este caso de Ecuador.
- Que estén amparados por una declaración de diligencia debida.



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del reglamento EUDR



¿Qué es deforestación?

Uno de los principales pilares de la EUDR es que los productos en cuestión **no hayan causado deforestación o degradación forestal** (a partir del 31 de diciembre del 2020). **Libre de deforestación**, según la definición de la FAO, se refiere a que **no ha habido conversión de bosques en tierras agrícolas (la agrosilvicultura se considera agricultura)**. Adicionalmente, en el caso de los **productos madereros**, el terreno **no debe presentar degradación de los bosques** después del 31 de diciembre de 2020.

- Deforestación: la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no.
- Bosque: tierras de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta superior al 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano.
- Degradación forestal: los cambios estructurales de la cubierta forestal, que adoptan la forma de conversión de bosques primarios o bosques de regeneración natural en plantaciones forestales o en otras superficies boscosas, o bosques primarios en bosques de repoblación.



Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del Reglamento EUDR



¿Qué es legalidad?

La legalidad se refiere a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el país de origen, de acuerdo a lo señalado por las autoridades competentes, incluyendo:

- 1 Derechos de uso del suelo, por ejemplo: tenencia de la tierra o derecho de uso del predio para producción agrícola.
- 2 Protección del medio ambiente, por ejemplo: permisos de funcionamiento ambiental.
- 3 Derechos de terceros, por ejemplo: de vecinos o de las personas que circulan por la vía pública.
- 4 Derechos laborales en fincas grandes, centros de acopio y empresas, por ejemplo: contratos, protección de salud y seguridad ocupacional.
- 5 Derechos humanos protegidos en virtud del derecho internacional, por ejemplo: derechos humanos de niños y niñas, de mujeres y de personas en situación de movilidad humana.
- 6 El principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en caso de intervención externa en tierras de pueblos y nacionalidades indígenas.
- 7 La normativa fiscal, comercial, aduanera, por ejemplo: registro de la organización, impuestos, facturación. Así también de lucha contra la corrupción, por ejemplo: transparencia de procesos.

A tener en cuenta: Si se identifican mayores obstáculos para poder legalizar la cadena, se recomienda informar a las autoridades competentes.



PPT de apoyo e infografía:

Proceso de diligencia debida



¿Qué es un sistema de diligencia debida?

Es un conjunto de acciones que permite demostrar que un producto es legal y libre de deforestación, a través de un análisis de riesgo de toda la cadena de comercialización de un importador a la UE.

Este proceso implica:

Recolectar información (incluye georreferenciación).

- Evaluar riesgos sobre deforestación o incumplimiento de normas nacionales (ambientales, tributarias, de derechos laborales, etc.).
- Desarrollar acciones para mitigar o minimizar riesgos identificados, en caso de ser necesario.
- Respalda con esta información la declaración de diligencia debida.

Este cuadro muestra el proceso que se debe realizar para recolectar información que después permitirá hacer un análisis y una evaluación. Se debe contemplar lo siguiente:



Proceso de c

- ✓ Nombre
- ✓ Cantidad
- ✓ País de producción
- ✓ Geolocalización del lugar de producción
 - Menos de 4 ha.: punto geográfico
 - Más de 4 ha.: polígonos
- ✓ Tiempo de producción
- ✓ Proveedor del producto
- ✓ Comprador del producto
- ✓ Información sobre condición de libre de deforestación
- ✓ Información sobre aspectos legales



Productores



Intermediarios



Asociaciones

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN <

DECLARACIÓN DE DILIGENCIA DEBIDA <



Importadores UE



- ✓ Nombre del importador
- ✓ Código HS, nombre científico y cantidad
- ✓ País de producción y geolocalización de todas las parcelas de producción
- ✓ Texto que indica que se ha realizado la DD y no se ha detectado riesgo o el riesgo es despreciable
- ✓ Firma del responsable y fecha

diligencia debida



Sustainable Agriculture
for Forest Ecosystems



sistema de
diligencia debida
un proceso
continuo y en
constante
evaluación.

2

- ✓ Presencia de bosques en el país / la región
- ✓ Tasa de deforestación y degradación
- ✓ Presencia de grupos indígenas
- ✓ Consultas y cooperación con grupos indígenas
- ✓ Reclamos comprobables de grupos indígenas
- ✓ Credibilidad de los documentos
- ✓ Complejidad de la cadena de suministro
- ✓ Riesgo de elusión
- ✓ Situación en el país en cuanto a derechos humanos
- ✓ Preocupaciones fundadas
- ✓ Otra información relevante

manhira



Exportadores



Importadores UE

> EVALUACIÓN DE RIESGOS

> MITIGACIÓN DEL RIESGO



Productores



Exportadores



Importadores UE

- ✓ Solicitud de información adicional de documentos
- ✓ Verificación adicional a través de encuestas o auditorías
- ✓ Apoyo a los productores, en particular a los pequeños productores, a través del fortalecimiento de capacidades e inversiones
- ✓ Certificaciones con enfoques en riesgos identificados





Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

Conceptos clave del Reglamento EUDR



¿Qué es trazabilidad?

La trazabilidad es una herramienta que permite seguir el producto desde su origen hasta su destino final, así como registrar información requerida de toda la cadena. En el contexto del reglamento de la UE relativo a la comercialización legal y libre de deforestación, la trazabilidad asegura la información completa que confirme que la cadena y el producto cumplen con los parámetros de libre deforestación -después del 31 de diciembre del 2020- y legalidad de acuerdo a lo especificado en el país de producción.

La trazabilidad contempla la necesidad de georreferenciación de las parcelas productivas. Para parcelas de menos de cuatro hectáreas, se debe presentar un punto de latitud y longitud, usando al menos seis dígitos decimales. Para parcelas de terreno de más de cuatro hectáreas utilizadas para la producción de las materias primas pertinentes al reglamento, se deberán proporcionar polígonos, con suficientes puntos de latitud y longitud para determinar el perímetro de cada parcela.

De igual manera, la trazabilidad es muy importante en los centros de acopio, para garantizar que no exista riesgo de mezcla de productos conformes y no conformes de acuerdo con lo especificado dentro del reglamento EUDR.

Un sistema de trazabilidad debe garantizar la transparencia y la custodia del producto desde su origen, además de que debe ser invulnerable. legalidad se refiere a cumplir con las leyes y regulaciones aplicables en el país de origen, de acuerdo a lo señalado por las autoridades competentes, incluyendo:



Para tener en cuenta



PPT de apoyo e infografía:

Proceso de diligencia debida



Papel de los importadores de la UE

Son los operadores europeos (importadores) quienes tienen una vinculación legal para cumplir el reglamento. Sin embargo, entre sus obligaciones está la **realización de una evaluación de riesgos** y posteriormente una **declaración de diligencia debida**. Para realizar estos pasos, **se necesita la información de sus cadenas de suministros específicas**, por lo que la implicancia para los exportadores radica en trasladar **información correcta y transparente sobre el producto**.

Actualmente, existen organizaciones que ven al EUDR como una oportunidad para **posicionar sus productos como sostenibles y libres de deforestación**, lo que les dará la ventaja dado que llegarán antes que otros productos al mercado.



¿Cómo ayudan las certificaciones para este proceso?

Si bien el EUDR en sí no pide ningún tipo de certificación ni las valida en reemplazo a los lineamientos de este reglamento en la UE, las certificaciones pueden apoyar de la siguiente manera:

Al control del cumplimiento de ciertos aspectos de la legalidad, por ejemplo, contribuir a construir registros y procedimientos, además de otros aspectos de la sostenibilidad de la producción.

Las certificaciones ayudan a generar información transparente en los eslabones de la cadena de valor correspondientes, lo que facilita demostrar trazabilidad de un producto desde su origen hasta su destino final.



Importante

Los importadores deberán presentar una declaración de diligencia debida en la que informen que los productos que ingresarán en el mercado europeo no hayan causado deforestación en la fecha indicada y provengan de cadenas legales.

Los exportadores no tienen una obligación de cumplimiento de la EUDR. Son los operadores europeos (importadores) quienes tienen una vinculación legal para cumplir el reglamento. Sin embargo, entre sus obligaciones está la realización de una evaluación de riesgos y posteriormente una declaración de diligencia debida. Para realizar estos pasos, se necesita la información de sus cadenas de suministros específicas, por lo que la implicancia para los exportadores radica en trasladar información correcta y transparente sobre el producto.



Para tener en cuenta

Relación de la cadena de comercialización con el Reglamento de la UE

Una vez que la persona facilitadora haya abordado los temas previamente mencionados, es necesario crear un espacio para preguntas y respuestas sobre el reglamento para aclarar los conceptos tratados

Después de responder las preguntas de los asistentes, es crucial presentar a los participantes la infografía “Camino hacia la comercialización: exportación legal y libre de deforestación a la Unión Europea”; se presenta en forma de un flujograma basado en respuestas de sí y no. En este punto, es fundamental hacer hincapié en que, si los participantes logran cumplir con los requisitos, sus productos podrán ser comercializados en la UE.

Una vez que presente el flujograma, se debe analizar cuántos de los asistentes responden “no” a las preguntas planteadas. Esta evaluación será importante para discernir si comprenden o no cómo pueden remediar o cumplir con lo propuesto. Para llevar a cabo este análisis de manera participativa, realice la siguiente dinámica.

DINÁMICA 4: GRUPOS DE TRABAJO



Objetivo

Profundizar en la comprensión de los conceptos claves del Reglamento de la UE mediante la discusión en grupo y la reflexión sobre su relevancia para las operaciones de exportación de cada participante.



Duración

45 minutos.



Materiales

- ✓ Hojas de trabajo con preguntas orientativas para cada concepto clave.



Desarrollo

- ✓ El tamaño del grupo para desarrollar y responder las preguntas de esta actividad puede variar. Si el número de participantes no supera las tres personas, es recomendable trabajar con ellos como un solo grupo. En cambio, si el número de asistentes es superior a tres, es factible dividirlos. Habitualmente, los grupos pequeños, de entre tres y cinco integrantes, resultan efectivos para garantizar la participación activa de cada miembro y facilitar la discusión y el intercambio de ideas.
- ✓ Divida a los participantes en dos o tres grupos (de acuerdo a la explicación anterior) y asigne a cada grupo un concepto clave para discutir.
- ✓ Provea a cada grupo de las hojas de trabajo que correspondan a su concepto designado: 1. Producción legal y libre de deforestación, 2. Sistema de diligencia debida o 3. Trazabilidad.
- ✓ Una vez que los grupos hayan comprendido y definido el concepto con el que deben trabajar, se les pedirá condensar en al menos tres puntos cómo se aplicaría ese concepto a las operaciones de exportación hacia la UE. Dichos puntos deben fundamentarse en algunas preguntas esenciales que fomenten la discusión en grupo:

- **Para el concepto producción legal y libre de deforestación:**

- ¿Qué medidas se han adoptado en su empresa para garantizar una producción legal y libre de deforestación?
- ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta su empresa para mantener una producción legal y libre de deforestación?
- ¿Qué estrategias adicionales podría implementar su empresa para asegurar o mejorar la producción legal y libre de deforestación, en cumplimiento de las normativas de la UE?

- **Para el concepto trazabilidad:**
 - ¿Cómo se asegura actualmente su empresa de mantener la trazabilidad en toda la cadena de suministro hasta la exportación?
 - ¿Qué desafíos específicos ha encontrado su empresa en el mantenimiento de la trazabilidad, y cómo los ha gestionado?
 - ¿Qué estrategias podrían implementarse para mejorar la trazabilidad de los productos y así cumplir de manera más efectiva con las normativas de la UE?
 - Si usted cuenta con un sistema de trazabilidad, ¿ha tomado en cuenta temas de legalidad o deforestación?
- **Para el concepto sistema de diligencia debida:**
 - ¿Cómo pueden los exportadores colaborar eficazmente con los importadores que aplican el sistema de diligencia debida, para asegurar que los productos sean legales y libres de deforestación antes de exportar a la UE?
 - ¿Qué procesos y/o sistemas aplica para rastrear la procedencia de los productos que comercializa, garantizar su legalidad y verificar que estén libres de deforestación, lo cual es crucial para los importadores que aplican el sistema de diligencia debida?
 - ¿Cómo podrían afectar a sus operaciones de exportación las medidas implementadas por los importadores para cumplir con su sistema de diligencia debida y qué estrategias podría implementar para adaptarse a estos cambios y asegurar la continuidad del comercio con la UE?

- ✓ Cada grupo dispondrá de 15 minutos para responder las preguntas asignadas. Una vez transcurrido este tiempo, se realizará una plenaria en la que cada grupo tendrá la oportunidad de compartir sus conclusiones y hallazgos. Para ello, cada grupo tendrá 10 minutos.

Relación de la cadena de comercialización con el Reglamento de la UE



Anexo de
posibles
preguntas y
respuestas

Una vez que la persona facilitadora haya abordado los temas previamente mencionados a través de la dinámica de los grupos de trabajo, es necesario crear un espacio para preguntas y respuestas sobre el reglamento para aclarar los conceptos tratados.

Después de responder las preguntas de los asistentes, se debe presentar a los participantes el siguiente esquema; se presenta en forma de un flujograma basado en respuestas de sí y no. En este punto, es fundamental hacer hincapié en que, si los participantes logran cumplir con los requisitos, sus productos podrán ser comercializados en la UE.

Una vez que presente el flujograma, es importante analizar cuántos de los asistentes responden “no” a las preguntas planteadas. Esta evaluación será importante para discernir si comprenden cómo pueden remediar o cumplir con lo propuesto. Para llevar a cabo este análisis de manera participativa, realice la siguiente dinámica.



Sustainable Agriculture
for Forest Ecosystems

Camino hacia la comercialización legal y libre de deforestación

1 ¿Sus productos son comercializados hacia la Unión Europea?



→ **SÍ** →

→ **NO**

2 ¿Los productos que usted comercializa fueron sembrados antes del 2020?



→ **SÍ**

→ **NO**

6 ¿Cuenta con algún sistema de trazabilidad, ya sea digital o en papel para el producto que cultiva o comercializa?



← **SÍ** ←

NO ←

5 ¿Cuenta con la geolocalización de donde se cultiva su producto?



SÍ →

NO



7 ¿Tiene documentación que demuestre el cumplimiento de las leyes y regulaciones en el ámbito ambiental, uso de suelo, derechos laborales, derechos humanos, normativa fiscal, comercial, etc., en la producción (o comercialización) de sus productos?

→ **SÍ** →

→ **NO**



ercialización: CIÓN A LA UNIÓN EUROPEA



3

¿Puede demostrar que su cultivo o sus productos NO causaron deforestación después del 31 de diciembre del 2020?

➔ SÍ

➔ NO



el lugar
producto?

← SÍ ←

NO ←

4

¿Cuenta con registros de producción o comercialización de su producto?



PREPARÉMONOS PARA EXPORTAR A LA UE

Si su respuesta es **NO** en una o varias preguntas, ¿ha considerado medidas para mitigar estos riesgos, solo o en conjunto con otros actores de su cadena de valor?



DINÁMICA 5: TRANSFORMAR UN “NO” EN “SÍ”



Objetivo

Ayudar a los participantes a comprender que responder “no” puede ser el primer paso para identificar e implementar medidas correctivas en su cadena de comercialización.



Duración

10 minutos.



Materiales

- ✓ Cartulinas de colores (cortadas en cuadrados pequeños).
- ✓ Papelotes.
- ✓ Marcadores.



Desarrollo

- ✓ Repase el flujograma y recuerde las áreas en las que respondieron “no”.
- ✓ Explique que un “no” no es un final, sino una oportunidad para identificar problemas y encontrar soluciones.
- ✓ Basándose en el flujograma, y enfocándose en quienes respondieron “no” a una o más preguntas a partir de la tercera, pídales que compartan brevemente (1-2 minutos cada uno) cómo un “no” podría convertirse en un “sí” mediante la implementación de medidas correctivas. Motive a los participantes a pensar en medidas que podrían implementar por sí mismos o en colaboración con otros actores de la cadena de comercialización.
- ✓ Escriba en las cartulinas de colores las respuestas de los asistentes.
- ✓ Reflexione con los asistentes sobre cómo los “no” pueden ser vistos no como problemas, sino como oportunidades para implementar medidas correctivas en la cadena de comercialización.



DINÁMICA 6: **RESPONDIENDO PREGUNTAS DE MANERA PARTICIPATIVA (CUESTIONARIO):** **MESAS DE TRABAJO Y PLENARIA**

El siguiente ejercicio es una adaptación de la metodología “Árbol de sueños”, una técnica participativa utilizada en diferentes ámbitos como la planificación de proyectos, la resolución de conflictos, la toma de decisiones, entre otros.

A través de la adaptación de esta metodología, que incluye un cuestionario de preguntas guía (previamente validadas por el equipo técnico de GIZ), se busca que las personas exportadoras puedan expresar sus conocimientos con respecto a la **legalidad** y al proceso de **diligencia debida**.

Este cuestionario servirá como guía para identificar problemas y qué elementos o herramientas les hacen falta para solucionarlos.

Una vez que se hayan identificado los problemas y las posibles soluciones, los participantes pueden ser guiados para que identifiquen su rol dentro de la cadena de producción.



Objetivo

Proporcionar a las personas participantes un ejercicio de autodiagnóstico que les permita visualizar y reflexionar sobre sus oportunidades de mejora. Al realizar esta actividad, podrán identificar y evaluar aspectos en los que puedan desarrollarse o fortalecerse, lo que contribuirá a su crecimiento personal y al entendimiento de la importancia de su rol en la cadena de comercialización.



Duración

2 horas y 20 minutos.



Materiales

- ✓ Preguntas guía.
- ✓ Papelotes.
- ✓ Marcadores.
- ✓ Cartulinas de colores.
- ✓ Cinta adhesiva o pizarra.



Desarrollo

- ✓ Dependiendo de la cantidad de asistentes, se formará un mínimo de tres subgrupos, cada uno compuesto por un máximo de diez personas.
- ✓ Este cuestionario consta de 14 preguntas, con un tiempo asignado de 10 minutos para cada una. Así, la actividad en grupos de trabajo no debería exceder la duración total de 1 hora y 40 minutos.
- ✓ Con base en las preguntas ya determinadas, solicite a los participantes que completen el cuestionario. Las preguntas estarán impresas previamente y las respuestas deberán escribirse en trozos de cartulina de colores diferentes, cortadas en cuadrados pequeños. Cada color representará una columna diferente en un papelote previamente preparado, que estará dividido en dos columnas de la siguiente manera:



Guía de preguntas para exportadores

N.º	Pregunta (De acuerdo al cuestionario)	Necesidades (Qué me hace falta para solucionar el problema)
1	¿Existen obstáculos para las empresas a fin de cumplir con todas las normativas nacionales en relación con requisitos laborales, fiscales, comerciales, fitosanitarios, aduaneros, etc.?	
2	¿Cuáles son los desafíos específicos a los que se enfrenta su empresa para cumplir con los requisitos del país de destino de su producto?	
3	¿Su empresa compra productos certificados? ¿Cuáles son los obstáculos más significativos que su organización ha enfrentado al intentar obtener materia prima con alguna certificación social, o agrícola o ambiental?	
4	¿Encuentra desafíos para verificar y demostrar que la producción que adquiere de los productores/intermediarios fue cultivada de manera legal (cumpliendo normativa nacional) y libre de deforestación, incluso si se trata de productos cultivados antes del 2020? ¿Qué recursos o sistemas necesita para garantizar y demostrar esta información?	
5	¿Qué desafíos enfrenta para implementar alguna herramienta o sistema de trazabilidad o control interno? ¿Qué necesita para implementar tal sistema?	

- ✓ Una vez que hayan completado las preguntas, cada grupo de trabajo elegirá a dos representantes (hombre-mujer), quienes tendrán un plazo de 15 minutos para exponer en plenaria lo trabajado en su grupo.
- ✓ Concluida esta actividad, el moderador brindará conclusiones y reflexiones sobre la base de lo expuesto por las y los participantes.
- ✓ Luego se establecerá un espacio de máximo 20 minutos para preguntas y respuestas.



FASE 5: DESPEDIDA Y EVALUACIÓN DEL TALLER

Agradezca el tiempo de las personas exportadoras y solicite que evalúen los contenidos expuestos durante el taller a través del siguiente cuestionario, que puede ser impreso y completado a mano o, alternatively, presentado mediante plataformas en línea especializadas en la creación y gestión de encuestas y cuestionarios personalizados.



Información personal

Nombre de la empresa: _____ Sector de la industria: _____



Conocimiento previo

1 ¿Su empresa realiza transacciones comerciales con la Unión Europea? _____
Sí ☐ No ☐

2 ¿Estaba al tanto del Reglamento de la Unión Europea sobre comercialización legal y libre de deforestación (EUDR) antes de este taller? _____
Sí ☐ No ☐

3 Si su respuesta es “sí”, ¿cómo calificaría su conocimiento sobre el EUDR? _____

- ☐ **1. Muy bajo:**
Sabía que existía el EUDR, pero no entendía qué implicaba.
- ☐ **2. Bajo:**
Tenía una comprensión básica del EUDR, pero tenía algunas confusiones.
- ☐ **3. Neutro:**
Comprendía el sentido del EUDR, pero necesitaba más detalles.
- ☐ **4. Satisfactorio:**
Tenía una buena comprensión del EUDR, pero el taller proporcionó una claridad adicional.
- ☐ **5. Muy satisfactorio:**
Tenía una comprensión sólida del EUDR antes del taller, y podría haber explicado la mayoría de los conceptos sin ayuda.

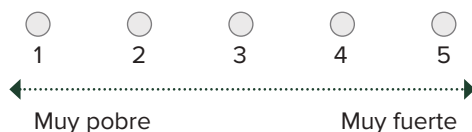


Evaluación de la persona facilitadora

4 ¿Cómo calificaría la capacidad de la persona facilitadora para explicar y clarificar conceptos sobre el EUDR?

- ☐ 1. **Insatisfactorio:**
No fue capaz de explicar claramente los conceptos del EUDR. Las explicaciones eran confusas, lo que dificultó mi comprensión del tema.
- ☐ 2. **Neutro:**
Pudo explicar los conceptos del EUDR, pero no siempre de manera clara. Aunque pude seguir el taller, hubo algunos conceptos que no entendí completamente.
- ☐ 3. **Satisfactorio:**
Fue capaz de explicar los conceptos del EUDR de manera clara y comprensible. Pude seguir el taller y entender la mayoría de los conceptos presentados.

5 ¿Cómo calificaría la capacidad del presentador para responder las preguntas del público? (Escala de 1 a 5, siendo 1 muy pobre y 5 muy fuerte)



Evaluación del contenido del taller

6 ¿El taller proporcionó información clara y suficiente sobre el EUDR?

- ☐ 1. **Muy insatisfactorio:**
La información presentada en el taller fue muy confusa o inexistente. No pude entender o seguir las explicaciones sobre el EUDR.
- ☐ 2. **Insatisfactorio:**
La información presentada en el taller fue bastante confusa o incompleta. Tuve dificultades para entender o seguir algunas explicaciones sobre el EUDR.
- ☐ 3. **Neutro:**
La información presentada en el taller fue suficiente pero no siempre clara. Entendí parte de las explicaciones sobre el EUDR, pero hay áreas o conceptos que no comprendí.
- ☐ 4. **Satisfactorio:**
La información presentada en el taller fue clara y bastante completa. Pude entender la mayoría de las explicaciones sobre el EUDR, con solo unas pocas áreas o conceptos que no comprendí.
- ☐ 5. **Muy satisfactorio:**
La información presentada en el taller fue extremadamente clara y completa. Entendí todas las explicaciones sobre el EUDR, y no quedaron áreas o conceptos inciertos.

7 ¿El taller cubrió los aspectos clave del EUDR que usted considera relevantes para su empresa? Sí ☐ No ☐

8 Si su respuesta es “no”, ¿qué aspectos cree que deberían haberse cubierto en más detalle? (Pregunta abierta)

.....

.....

.....

.....



Impacto del taller

9 ¿Planea hacer cambios en las prácticas comerciales de su empresa como resultado de lo que aprendió en este taller? Sí ☐ No ☐

10 Si su respuesta es “sí”, por favor describa brevemente los cambios que tiene en mente. (Pregunta abierta)

.....

.....

.....

.....



Comentarios adicionales

11 ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar este taller en el futuro? (Pregunta abierta)

.....

.....

.....

.....

12 ¿Hay otros temas relacionados con el comercio y las regulaciones de la UE que le gustaría que se cubrieran en futuros talleres? (Pregunta abierta)

.....

.....

.....

.....

Imprimibles

Anexo de preguntas y respuestas

En el siguiente cuestionario encontrará preguntas y respuestas que abarcan desde los aspectos más básicos hasta los más técnicos del Reglamento EUDR, y que lo ayudarán a comprender las normativas y cómo pueden influir en su producción y comercio. Nuestra meta es que, al explorar este cuestionario, pueda aprender más, resolver dudas y, de este modo, tomar las mejores decisiones en beneficio de sus productos y negocios.

1 ¿Cómo afecta el Reglamento de la UE a mi forma habitual de producir?

Podría requerir que modifique sus prácticas de producción para garantizar que no provoquen deforestación y que cumplan con las leyes del país. Es posible que deba implementar un sistema de trazabilidad para demostrar el origen de sus productos.

2 ¿Qué pasa si no cumplo con el Reglamento de la UE?

Si no cumple con el Reglamento, podría haber trabas para la compra de sus productos y su posterior exportación y comercialización en la UE.

3 ¿Cómo puedo demostrar que mis productos están libres de deforestación?

Mediante un sistema de trazabilidad que rastree el origen de sus productos y muestre que no ocasionaron deforestación. Las certificaciones ayudan, pero no son la solución.

4 ¿Qué se necesita para lograr la trazabilidad de una cadena de comercialización, según el Reglamento de la UE?

Para lograr la trazabilidad de una cadena de suministro, necesitará un sistema que registre la procedencia de sus productos y demuestre que no han causado deforestación. Esto puede implicar el uso de tecnología de seguimiento, registros detallados y certificaciones de terceros.

5 ¿Qué significa exactamente el sistema de diligencia debida y cómo puedo implementarlo?

El sistema de diligencia debida es un proceso que ayuda a evaluar y gestionar los riesgos de deforestación, así como a cumplir con las leyes del país. Este proceso implica recopilar información, anticiparse a los posibles riesgos y desarrollar medidas para mitigarlos.

6 ¿Quién se encargará de realizar la diligencia debida y cómo afectará esto a la cadena de suministro?

La diligencia debida es responsabilidad del importador europeo, pero todos en la cadena de comercialización deben cooperar para proporcionar la información necesaria. Esto requerirá más comunicación y transparencia en cada eslabón de la cadena.

7 ¿Cómo puedo demostrar la legalidad de mi producción de acuerdo a la normativa del país?

Puede demostrar la legalidad de su producción mediante el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes, y proporcionando la documentación necesaria para apoyarlo. Esto puede incluir permisos de uso de la tierra, certificados de cumplimiento de las leyes laborales y ambientales, comprobantes de pago de los impuestos pertinentes, entre otros.

8 ¿Qué impacto tendrá el Reglamento en el precio de mis productos?

Es posible que cumplir con el Reglamento aumente sus costos de producción. Sin embargo, podría permitirle acceder a mercados que valoran productos alineados con prácticas ambientalmente sostenibles.

9 ¿Cómo afectará el Reglamento la relación con mis compradores y proveedores?

Puede requerir una mayor comunicación y transparencia entre usted y sus compradores y proveedores. Es posible que deba compartir más información sobre sus prácticas de manejo de los cultivos y sobre su predio de producción, y que necesite recibir más información de sus proveedores. Sin embargo, también puede mejorar la relación, ya que muestra un compromiso con la producción sostenible y legal.

10 ¿Cómo se pueden obtener y mantener certificaciones de sostenibilidad?

Obtener una certificación de sostenibilidad normalmente requiere una evaluación independiente para asegurar que se cumplen los estándares establecidos por la entidad certificadora. Mantener la certificación requerirá un seguimiento constante para demostrar que los estándares se siguen cumpliendo.

11 ¿Qué apoyo hay disponible para ayudarme a cumplir con el Reglamento?

La UE ha propuesto colaborar con los países en la implementación de las condiciones para que los productores y las cadenas de suministros —especialmente aquellas en las que participan pequeños productores— puedan cumplir con esta normativa. El objetivo es evitar que el Reglamento cause un impacto no deseado. Uno ejemplo de colaboración es el proyecto SAFE que implementa la GIZ.

12 ¿Evalúa el Reglamento todas las formas de deforestación o solo las ilegales?

El Reglamento no observa si se trata de deforestación legal o ilegal, solo verifica que después de diciembre de 2020 no se haya deforestado para sembrar los cultivos.

Anexo: Definiciones importantes del reglamento

Definiciones (artículo 2)

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

- 1) «materias primas pertinentes», ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera;
- 2) «productos pertinentes», los productos enumerados en el anexo I que contienen, hayan sido alimentados o hayan sido elaborados utilizando materias primas pertinentes;
- 3) «deforestación», la conversión de los bosques para destinarlos a un uso agrario, independientemente de si es de origen antrópico o no;
- 4) «bosque», tierras de extensión superior a 0,5 hectáreas, con árboles de una altura superior a 5 metros y una fracción de cabida cubierta superior al 10 %, o con árboles capaces de alcanzar esa altura in situ; queda excluida la tierra destinada a un uso predominantemente agrario o urbano;
- 5) «libre de deforestación»,
 - a) los productos pertinentes que contengan materias primas pertinentes, o hayan sido alimentados o elaborados con ellas, producidas en tierras que no hayan sufrido deforestación después del 31 de diciembre de 2020, y
 - b) en el caso de los productos pertinentes que contengan madera o hayan sido elaborados con madera, que la madera se haya aprovechado del bosque sin provocar su degradación después del 31 de diciembre de 2020;
- 6) «producido», que haya sido cultivado, aprovechado, criado u obtenido de parcelas de terreno de interés o, en el caso de ganado bovino, en establecimientos;
- 7) «operador», toda persona física o jurídica que, en el transcurso de una actividad comercial, introduce los productos pertinentes en el mercado o los exporta;
- 8) «introducción en el mercado», la primera comercialización de una materia prima o un producto pertinente en el mercado de la Unión
- 9) «comerciante», toda persona de la cadena de suministro distinta del operador que, en el transcurso de una actividad comercial, comercializa los productos pertinentes;
- 10) «comercialización», todo suministro de un producto pertinente para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial, ya se produzca el suministro de manera remunerada o gratuita;
- 11) «en el transcurso de una actividad comercial», que se destina a fines de transformación, a la distribución a consumidores comerciales o no comerciales, o a su uso en el negocio del propio operador o comerciante;
- 12) «persona establecida en la Unión»,
 - a) en el caso de las personas físicas, cualquier persona cuyo lugar de residencia se encuentra en la Unión o en el caso de las personas jurídicas y de las asociaciones de personas, cualquier persona que tiene su domicilio social, su sede o un establecimiento permanente en la Unión;
- 13) «representante autorizado», toda persona física o jurídica establecida en la Unión que ha recibido, de conformidad con el artículo 6, un mandato escrito de un operador o de un comerciante para que actúe en su nombre en relación con tareas específicas por lo que respecta a las obligaciones que el presente Reglamento impone a los operadores o comerciantes;
- 14) «productos no conformes», los productos pertinentes que no cumplen lo dispuesto en el artículo 3;
- 15) «riesgo despreciable», el nivel de riesgo que se aplica a las materias primas pertinentes y productos pertinentes, cuando, sobre la base de una evaluación completa tanto de la información específica del producto como de la información general y, en caso necesario, de la aplicación de las medidas de reducción del riesgo adecuadas, dichas materias primas pertinentes o productos pertinentes no suscitan preocupación por no cumplir lo dispuesto en el artículo 3, letras a) o b);

16) «microempresas y pequeñas y medianas empresas» o «pymes», las microempresas y pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el artículo 3 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;

17) «preocupación justificada», una reclamación debidamente motivada basada en información objetiva y verificable sobre el incumplimiento del presente Reglamento y que podría requerir la intervención de las autoridades competentes;

18) «autoridades competentes», las autoridades designadas en virtud del artículo 14, apartado 1;

19) «autoridades aduaneras», las autoridades aduaneras tal como se definen en el artículo 5, punto 1, del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

20) «territorio aduanero», el territorio tal como se define en el artículo 4 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

21) «tercer país», un país o territorio situado fuera del territorio aduanero de la Unión;

22) «despacho a libre práctica», el procedimiento establecido en el artículo 201 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

23) «exportación», el procedimiento establecido en el artículo 269 del Reglamento (UE) n. o 952/2013;

24) «productos pertinentes que entran en el mercado y que salen del mercado», los procedentes de terceros países incluidos en el régimen aduanero de «despacho a libre práctica» que están destinados a ser introducidos en el mercado y que no están destinados al consumo o uso privado dentro del territorio aduanero de la Unión. Así mismo, como los productos pertinentes incluidos en el régimen aduanero de «exportación»;

25) «productos pertinentes que salen del mercado», los productos pertinentes incluidos en el régimen aduanero de «exportación»;

26) «legislación pertinente del país de producción», las leyes aplicables en el país de producción relativas al estatuto jurídico de la zona de producción en términos de:

a) derechos de uso del suelo; derechos de terceros, derechos laborales y derechos humanos protegidos en virtud del Derecho internacional;

b) protección del medio ambiente y normativa relacionada con los bosques, gestión forestal y conservación de la biodiversidad,(directamente relacionada con el aprovechamiento de la madera);

d) el principio de consentimiento libre, previo e informado, según lo contemplado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

e) normativa fiscal, de lucha contra la corrupción, comercial y aduanera.

